

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๕๐/๒๕๔๗

คดีหมายเลขแดงที่ด.๔๔/๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธรักษ์ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๘๘๑/๒๕๔๖
หมายเลขแดงที่ ๔๔๗/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างผู้ฟ้องคดีปรับปรุงถนน
โดยการเสริมดินลงลูกรังถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดี
ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๕ รวมระยะเวลาทำงาน ๔๕ วัน
ภายหลังจากทำสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ปรากฏว่า
ในวันแรกที่เข้าทำงานก็มีฝนตกหนักมาก ผู้ฟ้องคดีจึงต้องหยุดทำงานไป ๓-๔ วัน เนื่องจาก
รถบรรทุกดินของผู้ฟ้องคดีวิ่งออกจากบ่อดินไม่ได้ ภายหลังจากฝนหยุดตกแล้ว ผู้ฟ้องคดี
ได้เข้าทำงานต่อแต่สามารถทำงานได้เพียงไม่กี่วันฝนก็ตกอีก และเป็นเช่นนี้อีกหลายครั้ง
ทำให้บ่อดินไม่แห้ง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี



/ทำงานไม่...

ทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา อย่างไรก็ตาม ก่อนวันหมดสัญญาประมาณ ๔-๕ วัน คือในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้พิจารณาขยายเวลาตามที่กำหนดในสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพราะมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญาได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยินยอมขยายเวลาให้ และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเร่งทำงานตามที่โอกาสจะอำนวยเพื่อจะได้เสียค่าปรับให้น้อยที่สุด แต่ปรากฏว่าได้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นอีก กล่าวคือ มีน้ำท่วมถนนที่ก่อสร้างปรับปรุง ทำให้รถบรรทุกดินไม่สามารถเข้าไปได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอให้พิจารณาขยายเวลาในสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่ยอมขยายเวลาให้แต่อย่างใด และจากการที่มีน้ำท่วมถนนที่ปรับปรุง จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๖ หลังจากนั้นน้ำได้ลดลง ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าทำงานต่อจนแล้วเสร็จ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งงาน ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ยอมรับงานโดยผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงาน ผู้ฟ้องคดีก็ต้องดำเนินการให้ จนในที่สุดผู้ฟ้องคดีต้องถูกปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ (ที่ถูกคือ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖) เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ที่ถูกคือ เป็นระยะเวลา ๒๐๕ วัน) เป็นเงินค่าปรับ ๔๑,๒๐๕ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปรับผู้ฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ควรรวมวันที่มีน้ำท่วมเพราะเป็นเหตุสุดวิสัย ค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีควรเสียจริง ๆ ควรเป็นเงิน ๕,๐๒๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๖,๑๘๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง ๒ โครงการ คือ โครงการที่หนึ่งตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๖ (ที่ถูกคือ เลขที่ ๕/๒๕๔๕) ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ เพื่อก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๗๔,๙๐๒ บาท ตามสัญญาได้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาไว้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ (ที่ถูกคือ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๕) ผู้ฟ้องคดีใช้เวลาก่อสร้างรวม ๒๘ วัน โดยได้ส่งงานเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ กรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ ส่วนโครงการที่สองเป็นโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๐๑,๓๓๖ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๖ (ที่ถูกคือ เลขที่ ๔/๒๕๔๕) โดยผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตามสัญญาได้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา



/ไว้ในวันที่...

ไว้ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๕ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ และไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันภายในกำหนดตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลาตามสัญญาออกไปโดยอ้างว่า มีฝนตกทำให้บ่อดินน้ำท่วมเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขุดดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ตามสัญญาได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างดังกล่าว ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ตามข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะอนุญาติให้ขยายเวลาตามสัญญาได้ ทั้งนี้เพราะ ผู้ฟ้องคดีสามารถก่อสร้างถนนตามโครงการแรกได้เสร็จก่อนกำหนดตามสัญญา ถึง ๑๕ วัน ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นงานลักษณะ เดียวกัน ระยะเวลาตามสัญญาเหมือนกัน ต่างกันที่ปริมาณงานของโครงการที่สองมากกว่า ประมาณ ๑๓ เพอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ จากรายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ รวมระยะเวลา ๓๗ วัน ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทำงาน ๗ วัน มีฝนตก ๙ วัน ซึ่งวันที่มีฝนตกดังกล่าวบางวันฝนตกเล็กน้อย ในช่วงเย็นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ยิ่งกว่านั้นผู้ฟ้องคดีก็รู้อยู่แล้วว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไปของทุกปี น้ำจะท่วมถนนคันคลองรางทอง แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่พยายามเร่งรัดทำงาน โดยคิดว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะขยายเวลาตามสัญญาให้โดยอาศัยเหตุน้ำท่วม ผู้ถูกฟ้องคดี จึงเห็นว่าเป็นความผิดพลาดในการบริหารงานของผู้ฟ้องคดีจนทำให้ไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา มิใช่เป็นเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีหนังสือ ที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๒๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ (ที่ถูกต้อง ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕) แจ้งไม่อนุญาติขยายเวลาตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาติให้ขยายเวลาตามสัญญา จึงได้รีบดำเนินการก่อสร้างถนนที่รับจ้างต่อไป ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตัดงานบางส่วนและขอขยายเวลา ตามสัญญาอีก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาคำขอ ของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจการจ้างประชุมร่วมกับผู้ควบคุมงานแล้วมีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ (ที่ถูกต้อง ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕) ให้คงปริมาณงานและรูปแบบการก่อสร้างปรับปรุงถนนตามสัญญาไว้ตามเดิมทุกประการ และไม่ขยายเวลาตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๒๖๗



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และหลังจากนั้นน้ำได้ท่มติดต่อกันจนถึงปลายเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ระดับน้ำจึงกลับลงสู่ระดับปกติ ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ เพื่อขอกลับเข้าทำงานตามปกติ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีกลับเริ่มทำงานใหม่จริง ๆ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แล้วส่งงานเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไม่ถูกต้องตามแบบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าแก้ไขงานที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ ในระหว่างการแก้ไขงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมักไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ส่งงานอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่ถูกต้องตามแบบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๗๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาแก้ไขงาน ผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าแก้ไขงานอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ และส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานในวันเดียวกันนั้นเอง ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ พร้อมทั้งได้หักเป็นค่าปรับไว้จำนวน ๔๑,๒๐๕ บาท ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมรับงานเมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานนั้น การตรวจรับงานเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งประกอบด้วยพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี คณะกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดี และตัวแทนของประชาคมหมู่บ้าน อีก ๒ คน ส่วนสาเหตุที่ไม่ยินยอมตรวจรับงานให้ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานจนถูกต้องแล้ว และได้ส่งงานเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ตรวจรับงานให้ภายในวันเดียวกันนั้น จึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้กลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อนึ่งเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีเคยร้องทุกข์ต่อกระทรวงมหาดไทยแล้ว และทางอำเภอบางปลาม้าได้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการโดยถูกต้องแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างถนนตามโครงการที่หนึ่ง (ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๒) เสร็จก่อนกำหนดเวลาตามสัญญาถึง ๑๕ วัน เนื่องจากในขณะดำเนินการไม่มีฝนตก แม้จะมีฝนบ้างก็เป็นเพียงเล็กน้อย จึงไม่มีอุปสรรค



ในการทำงาน...

ในการทำงาน ส่วนโครงการที่สองที่เป็นกรณีพิพาทนี้ ปรากฏว่ามีอุปสรรคมากมาย เช่น พื้นที่ก่อสร้างมีสิ่งกีดขวาง รวมทั้งมีกรณีฝนตกและน้ำท่วมด้วย ในการก่อสร้างปรับปรุงถนน และลงลูกรังถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ นั้น ในสัญญาระบุฐานเดิมของถนนกว้าง ๖ เมตร แต่ความเป็นจริงกว้างไม่ถึง ๖ เมตร ถ้าจะทำให้ได้กว้างถึง ๖ เมตร ก็จะต้องขยายเข้าไปในที่ดินของชาวบ้าน ประมาณ ๑-๒ เมตร ซึ่งในขณะทำการก่อสร้าง ชาวบ้านก็ไม่ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทำการขยายเข้าไป โดยชาวบ้านดังกล่าวแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งชาวบ้านว่าจะทำการปรับปรุงเฉพาะเสริมถนนเท่านั้นไม่ไช่ขยายถนน นอกจากนี้ริมถนนที่ทำการปรับปรุงก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่เกือบตลอดสาย ชาวบ้านไม่ยอมให้ตัดออกและยังมีศาลพระภูมิของชาวบ้านตั้งอยู่หลายหลัง เหล่านี้เป็นสิ่งกีดขวางการทำงานของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานด้วยความยากลำบาก โดยต้องใช้รถแบ็คโฮ (Back Hoe) เกลี่ยดิน ขณะเกลี่ยดินก็ต้องคอยหลบหลีกต้นไม้และศาลพระภูมิ เป็นเหตุให้การทำงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ยิ่งกว่านั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นฤดูฝนด้วย จึงมีฝนตกตลอดเวลา ซึ่งหากวันใดมีฝนตก ผู้ฟ้องคดีก็ต้องหยุดทำงานหลายวัน เนื่องจากบ่อดินมีน้ำขัง ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำดินจากบ่อดินซึ่งอยู่กลางทุ่งนามาใช้ปรับปรุงถนนได้ ทางเข้าบ่อดินก็เป็นคันนา รถบรรทุกไม่สามารถเข้าออกได้ ผู้ควบคุมงานจึงควรพิจารณาถึงสาเหตุของการที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดทำงานว่ามาจากเหตุใดด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่สามารถทำงานให้เสร็จทันกำหนดตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีก็มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายเวลาตามสัญญาออกไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยินยอมอนุมัติโดยอ้างแต่เพียงว่าผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้า ต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์น้ำท่วม ผู้ฟ้องคดีก็ขยายเวลาตามสัญญาอีก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่ยินยอมอนุมัติอีกเช่นเดิม ซึ่งถ้าพิจารณาจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ จะเห็นได้ว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงว่า เหตุผลของผู้ฟ้องคดีในการขอขยายเวลาตามสัญญาเป็นความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่ยอมอนุมัติให้ขยายเวลาให้แต่อย่างใด และแม้ว่าจะมีปัญหอุปสรรคในการทำงานตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้พยายามทำงานจนแล้วเสร็จตามสัญญาและตามที่ถูกฟ้องคดีสั่งให้แก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงขอความเป็นธรรมด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างได้เข้าประมูลงาน (ที่ถูกคือ เข้าเสนอราคาจากการสอบราคา) พร้อมกัน ๒ โครงการ จึงควรจะทราบรายละเอียดและสภาพพื้นที่ของโครงการเป็นอย่างดี ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่า



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจะต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของประกาศสอบราคา จึงได้รับงานพร้อมกันทีเดียว ๒ โครงการ ซึ่งถ้าหากผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานพร้อมกันทั้ง ๒ โครงการหรือต่างเวลากันเพียงเล็กน้อย ผู้ฟ้องคดีก็จะต้องประสบกับปัญหาเรื่องฝนตก ในขณะที่ทำการก่อสร้างและเรื่องน้ำท่วมเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาแล้ว นอกจากนี้ตามประกาศสอบราคาก็ระบุไว้ชัดเจนว่า หากผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างก็ถือว่า ได้ทราบสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว หากมีปัญหาอุปสรรคในเวลางานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ หาได้ไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง จึงไม่อาจอ้างเหตุที่เป็นอุปสรรคกีดขวาง การทำงานได้ และตามความเป็นจริงอุปสรรคกีดขวางการทำงานของผู้ฟ้องคดีก็มีเพียง เล็กน้อยเท่านั้น เช่น มีศาลพระภูมิ ๒ หลัง อยู่ที่ไหล่ทางซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก้อนุโลมให้ทำคร่อมไปได้ มีเพิงเก็บของ ๑ หลัง ที่บริเวณไหล่ถนน เจ้าของก็ได้รื้อถอนออก เมื่อผู้ฟ้องคดีเริ่มเข้าทำงานก่อสร้าง และมีต้นไม้พรวัว ๓ ต้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก็ให้ทำคร่อมไปได้ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งอุปสรรคในการก่อสร้างเกี่ยวกับต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเลยกำหนด ระยะเวลาหมดสัญญาไปแล้ว ๑๒ วัน ดังนั้น การกล่าวอ้างในเรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้การทำงานของผู้ฟ้องคดีเกิดความล่าช้าอย่างแท้จริง สำหรับเรื่องเกี่ยวกับฐานของถนนที่ มีความกว้างไม่ถึง ๖ เมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องขยายถนนเข้าไปในที่ดินของราษฎร ๑-๒ เมตรนั้น ข้อเท็จจริงสภาพเดิมของถนนที่ก่อสร้างปรับปรุง สามารถก่อสร้างปรับปรุงได้ ตามแบบและข้อกำหนดตามสัญญาทุกประการ แต่มีสาเหตุว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดหาดิน มาเสริมถนน ผู้ฟ้องคดีจึงพยายามใช้รถแบ็คโฮ (Back Hoe) ขุดปรับแต่งถนนให้ได้ตามแบบ และข้อกำหนด โดยบางช่วงได้ขุดดินชายคลองขึ้นมาถม ทำให้กระทบที่ดินของราษฎร ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของถนน จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำดินมาถมฝั่งชายคลอง ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีทำตามที่ถูกฟ้องคดีบอกกล่าวก็ทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถก่อสร้างได้ ตามแบบและข้อกำหนด ดังนั้น การอ้างสาเหตุว่าฐานเดิมของถนนที่ก่อสร้างปรับปรุงมีความกว้าง น้อยกว่า ๖ เมตร จึงเป็นเพียงข้ออ้างที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้เพื่อขยายเวลาก่อสร้างตามสัญญา เพื่อให้เสียค่าปรับน้อยลง และการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าบ่อดินที่ผู้ฟ้องคดีนำดินมาใช้ในการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ไม่สามารถนำดินมาใช้งานได้ เรื่องดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า เป็นเรื่องในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องหาดินหรือบ่อดิน ที่สามารถนำมาใช้งานได้ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องดังกล่าว



จึงไม่ใช่...

จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาขยายเวลาตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับงานและได้ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีภาระหน้าที่ตามสัญญา จะนำปัญหาที่ผู้ฟ้องคดีต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมาใช้เป็นเหตุผลในการขอขยายเวลาตามสัญญา ย่อมไม่ได้ ปัญหาการส่งมอบงานล่าช้าของผู้ฟ้องคดีมิใช่เกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด และพร้อมคำให้การเพิ่มเติมนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีขอส่งรายงาน ปริมาณฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่แสดงปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ของเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง เพื่อให้เห็นว่าในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีปริมาณน้ำฝน ๑๑๙.๑ มิลลิเมตร มีจำนวนวันที่ฝนตก ๑๓ วัน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีปริมาณน้ำฝน ๑๐๘.๖ มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตก ๙ วัน และปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีปริมาณน้ำฝน ๑๓๖.๘ มิลลิเมตร มีจำนวนวันที่ฝนตก ๖ วัน ส่วนของ เดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีปริมาณน้ำฝน ๑๐๗.๕ มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตก ๑๑ วัน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีปริมาณน้ำฝน ๑๒๕.๖ มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตก ๑๓ วัน และปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีปริมาณน้ำฝน ๒๐๓.๔ มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตก ๑๕ วัน และรายงานระดับน้ำ ของโครงการส่งน้ำเพื่อพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี กรมชลประทานที่ประตูน้ำบางแม่หม้าย (คลองรางทอง) ที่แสดงให้เห็นว่าระดับน้ำในคลองรางทองในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปมีระดับใกล้เคียงกันทุกปี

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีมิได้อ้างเหตุที่ทำให้ทำงานล่าช้า อันเนื่องมาจากมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ก่อสร้างก่อนที่ระยะเวลาตามสัญญาจะสิ้นสุดลงนั้น เนื่องจากว่าเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วว่าพื้นที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดี ก็ได้เคยแจ้งกับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็บอกให้ก่อสร้างไปตามสภาพเดิม แต่ ภายหลังกลับไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ฟ้องคดี และเมื่อไม่ยอมขยายสัญญาให้ในช่วงที่มีฝนตก ผู้ถูกฟ้องคดีก็ควรจะพิจารณาสภาพของพื้นที่ตามความเป็นจริงว่ามีสิ่งกีดขวางการทำงานจริง นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีขาดเงินทุนในการทำงานก็เป็น เรื่องที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีควรจะพิจารณาขยายระยะเวลาในสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกับ หน่วยงานอื่นที่อยู่ใกล้เคียงที่มีการขยายเวลาในสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างในช่วงน้ำท่วม

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่น ที่เดียวกันนี้ย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ไม่ทราบว่ายี่ห้อที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ของทุกปีมีฤดูกาลเป็นเช่นไร การที่ผู้ฟ้องคดียินยอม



/เข้าทำสัญญา...

เข้าทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ รวมเวลาทำการ ๔๕ วัน ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องแน่ใจว่าผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อาจทำงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาได้ ทั้งที่มีข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทำสัญญารับจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีอีกสัญญาหนึ่งในระยะเวลาเดียวกันเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะเหมือนกัน ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๒๙ วัน ข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าการที่มีฝนตกในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมิได้เป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้ แต่สาเหตุที่แท้จริงที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญามีสาเหตุมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานล่าช้า และการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีน้ำท่วมบ่อดินทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำดินมาก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ ได้ เมื่อบ่อดินที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถนำดินมาก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองรางทองได้ ผู้ฟ้องคดีก็ต้องจัดหาดินจากบ่อดินอื่น ๆ ที่สามารถนำดินมาใช้ก่อสร้างได้ ส่วนกรณีที่มีน้ำท่วมในเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๖ อันเป็นระยะเวลาภายหลังวันสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาแล้วนั้น ศาลพิจารณาบัญชีระดับน้ำท่าของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประตูน้ำบางแม่หม้าย (คลองรางทอง) ที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นต่อศาลพร้อมคำให้การเพิ่มเติมแล้วเห็นว่า ระดับน้ำในคลองรางทองเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๖ มีระดับความสูงกว่าระดับน้ำในช่วงเดียวกันในแต่ละวันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประมาณ ๐.๔๐-๐.๗๐ เมตร ซึ่งถือได้ว่าไม่เกินปกติแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีมีน้ำท่วมถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๖ จึงเป็นกรณีปกติที่เกิดขึ้นทุกปี มิใช่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีดินไม้และสิ่งปลูกสร้างกีดขวางในบริเวณก่อสร้าง อันเป็นสาเหตุให้การทำงานช้านั้น เห็นว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคันคลองรางทองโดยการเสริมดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดดาว ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มีข้อกำหนดว่า ให้ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ หากผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่จะถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว หากมีอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบแต่ประการใดไม่ และมีข้อเท็จจริงว่าในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีมิได้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง



จึงถือว่า...

จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับรู้ถึงสภาพของสถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ แล้ว เมื่อปรากฏว่า ในระหว่างการทำงานของผู้ฟ้องคดีพบว่ามีต้นไม้หรือมีสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านที่ต้องดำเนินการตัดหรือรื้อถอนออกหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเครื่องจักรกลของผู้ฟ้องคดีที่ต้องหลบลีกในระหว่างทำงาน รวมถึงกรณีสภาพพื้นที่ก่อสร้างเดิมจะมีความไม่ชัดเจนว่าตรงตามแบบหรือข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจนำเหตุดังกล่าวมาเป็นข้อกล่าวอ้างว่าเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าอันไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีหาได้ไม่ และการที่คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงาน จำนวน ๒ ครั้ง ก็หาใช่พฤติการณ์อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีจนเป็นเหตุให้งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ เสร็จล่าช้าแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีและทำการปรับผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุส่งงานล่าช้าเกินระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ข. ของสัญญาดังกล่าวเป็นเวลา ๒๐๕ วัน ค่าปรับวันละ ๒๐๑ บาท รวมเป็นค่าปรับ ๔๑,๒๐๕ บาท จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญาเดียวกันแล้ว และไม่เป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบตามข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่อย่างใด ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์และเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ว่า กรณีน้ำในคลองรางทองในบริเวณที่ก่อสร้างนั้น ผู้ฟ้องคดีขอยืนยันว่าปริมาณน้ำไม่ปกติมากกว่า ๔ ปีแล้ว โดยมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติถึงสองเท่าและกรณีนี้ย่อมไม่มีใครคาดการณ์ได้และรวมไปถึงกรณีที่พื้นที่ก่อสร้างตามสัญญายังมีต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านกีดขวาง อีกทั้งยังมีท่อน้ำประปาอยู่กลางถนนซึ่งเป็นอุปสรรคอยู่ใต้พื้นดิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่อาจมองเห็นได้พอรถวิ่งผ่านท่อประปาดังกล่าวก็แตกและการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีรับงาน ๒ โครงการพร้อมกัน โดยในโครงการที่หนึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำงานเสร็จก่อนครบสัญญาซึ่งในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีขอเรียนว่าผู้ถูกฟ้องคดีพยายามกลั่นแกล้งมาตั้งแต่ตอนที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานในโครงการที่หนึ่งแล้วแต่ไม่สำเร็จ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจปรับผู้ฟ้องคดีถึง ๒๐๕ วันนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๓๖,๑๘๐ บาท



/ผู้ถูกฟ้อง...

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาบัญชีระดับน้ำท่าของโครงการส่งน้ำโพธิ์พระยาในเวลาที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างย้อนหลังไป ๓ ปี ปรากฏว่าระดับน้ำในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่เกินปกติแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีนี้จึงมิใช่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและในทางปฏิบัตินายช่างโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดและดักเตือนให้ผู้ฟ้องคดีทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะหากงานล่าช้าออกไปเข้าฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมถนนทำให้ทำงานไม่ได้ ส่วนกรณีพื้นที่ที่มีปัญหาดันไม้และศาลพระภูมิก็ดขวางการทำงาน เห็นว่า ประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ระบุไว้ว่า ผู้ยื่นซองสอบราคาไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามกำหนดถือได้ว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว หากมีอุปสรรคในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีก็สามารถทำการก่อสร้างไปได้จนเสร็จสมบูรณ์ ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่ใช่อุปสรรคที่แท้จริงและในกรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีและเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยสุจริต จึงได้เชิญปลัดอำเภอ นายช่างเทศบาลระดับ ๕ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีตรวจโครงการก่อสร้างและก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการประกาศสอบราคา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกรายที่มีที่ดินติดกับพื้นที่ก่อสร้างอุทกที่ดินบางส่วนให้กับทางราชการ ซึ่งประชาชนเข้าใจดีถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้างโครงการ จึงได้อุทกที่ดินให้ราชการเพื่อก่อสร้างถนนตามโครงการ ฯ ประกอบกับสภาพพื้นที่เดิมก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะจัดทำงบประมาณก่อสร้างโครงการ หัวหน้าส่วนโยธาได้มาสำรวจสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อนแล้วจึงจะกำหนดปริมาณและประมาณราคาก่อสร้างได้ ซึ่งในการสำรวจสภาพพื้นที่นั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงของสภาพแวดล้อมและหลักวิชาการ และการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าถูกกรรมการตรวจการจ้างกลั่นแกล้ง ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า หากกรรมการตรวจการจ้างมีเจตนากลั่นแกล้งตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริงคงไม่ตรวจรับงานจ้างโครงการที่หนึ่งให้โดยเร็ว และเรื่องการลงลูกรังกรรมการตรวจการจ้างเพียงแต่ท้วงติงว่าลูกรังที่ผู้ฟ้องคดีนำมานั้นเป็นลูกรังละเอียด (ลูกรังสเปค) ซึ่งเหมาะกับงานลงลูกรังบดอัด ดังนั้น หากใช้ลูกรังที่มีลักษณะเป็นหินผุจะเหมาะสมกับพื้นที่มากกว่า นายช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างก็ไม่ได้ห้ามในการที่ผู้ฟ้องคดีจะนำลูกรังสเปคมาใช้เพียงแต่ได้ขอให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มปริมาณลูกรังให้มากขึ้นอีก ๑-๒ เทียรรถสิบล้อ (ประมาณ ๒๖-๒๘ คิว) เพราะสภาพของถนน



เป็นดินใหม่...

เป็นดินใหม่เมื่อใช้ลงลูกรังสเปคมาลง ลูกรังจะจมไปในดินมากถนนจะลื่นและเป็นหลุมบ่อ
ประชาชนที่ใช้เส้นทางจะได้รับความเดือดร้อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเข้าใจและยินดีปฏิบัติตาม ดังนั้น
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามกรอบของกฎหมายโดยสุจริตปราศจากอคติ
หรือความโกรธเคืองต่อผู้ฟ้องคดี จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้โปรดให้เป็นธรรม

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์
ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคันคลองรางทองโดยการเสริมดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๖
ตำบลวัดดาว โดยในประกาศดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาอุดหนุนที่
ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถ้าหากผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาไม่ไปอุดหนุนที่ก็ให้ถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว หากมีปัญหาอุปสรรคในเวลางาน
จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบแต่ประการใดมิได้ ประกอบกับตามข้อ ๔.๓ ของเอกสาร
สอบราคาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ซึ่งแนบท้ายประกาศดังกล่าวยังได้กำหนดให้ ผู้เสนอราคาจะต้อง
เสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีให้เริ่มทำงาน ผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้ไปร่วมดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ได้รวมยื่นของสอบราคาเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕
ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาและพิจารณาผลการสอบราคาแล้ว
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงถนนดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕
ในวงเงิน ๒๐๑,๓๓๖ บาท โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มดำเนินการภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๔๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริง
ตามรายงานประจำวันงานก่อสร้างของช่างควบคุมงานรายงานว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการ
ตามสัญญาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จ โดยในก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่



/๒๕ กันยายน...

๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอขยายเวลาก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยระบุเหตุผลว่า การทำงานมีอุปสรรคจากฝนที่ตกติดต่อกันทำให้น้ำท่วมบ่อดินและน้ำในคลองมีระดับสูงขึ้น จึงไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๒๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานวันแรกเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ชำกว่ากำหนดที่ต้องเข้าทำงาน ไป ๑๐ วัน หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ รวม ๑๘ วัน แต่มีฝนตกในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ๔ ถึง ๕ วัน และตั้งแต่วันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ มีการหยุดทำงานอีก ๒ วัน ดังนั้น สาเหตุการล่าช้าไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่มีเหตุสุดวิสัย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อนุญาตให้ขยายเวลา จากที่กำหนดในสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอให้ตัดเนื้องานบางส่วนเนื่องจากไม่สามารถปรับปรุงขยายความกว้างของถนนให้ได้ขนาด ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเพราะมีต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านกีดขวางการทำงาน พร้อมทั้งขอให้ระงับสัญญาไว้ชั่วคราวเนื่องจากมีน้ำท่วมไม่สามารถนำดินเข้าไปปรับปรุง เสริมแต่งส่วนที่ยังขาดอยู่ได้จนกว่าน้ำที่ท่วมจะลดลง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๒๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างโยธาที่รับผิดชอบแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงถนนไม่ได้ตามแบบ ไม่ได้เกิดจากปัญหามีต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้าง ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จึงไม่อนุญาตให้มีการตัดทอนเนื้องาน และไม่อนุญาตให้ขยายเวลา ตามเหตุผลที่ได้เคยแจ้งผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า น้ำที่ท่วมได้ลดลงแล้ว ผู้ฟ้องคดีพร้อมจะเข้าทำงานต่อโดยขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีส่งช่างเข้าสำรวจความเสียหายและจัดการกับสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๓๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างของ ประชาชนล้ำเข้าไปในเขตก่อสร้างถนนแต่อย่างใด จึงขอให้เร่งรัดงานก่อสร้าง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ได้ดำเนินการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ แล้วเสร็จแล้ว พร้อมกันนั้นก็ได้มีหนังสืออีกฉบับหนึ่ง ในวันเดียวกันอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ทบทวนการไม่อนุมัติให้ขยายเวลาโดยให้เหตุผล ต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา เนื่องมาจาก



/มีเหตุสุดวิสัย...

มีเหตุสุดวิสัยที่มีทั้งฝนตกและน้ำท่วมรวม ๑๕๒ วัน จึงขอให้พิจารณางดค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจรับงานในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจแล้วพบว่า การก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข โดยมีได้แจ้งเกี่ยวกับการขอขยายเวลาตามสัญญาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่า งานก่อสร้างยังไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๗๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานที่ไม่ถูกต้อง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้งว่า งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว จึงขอส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า งานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดในสัญญาแล้ว จึงได้ตรวจรับงานให้ผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกันนั้นเอง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันเดียวกันนั้นด้วยว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องถูกปรับกรณีดำเนินการก่อสร้างเกินระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาเป็นเวลา ๒๐๕ วัน เป็นเงินค่าปรับวันละ ๒๐๑ บาท รวมค่าปรับเป็นเงิน ๔๑,๒๐๕ บาท ซึ่งต้องหักจากค่าจ้าง และเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีโดยได้หักค่าปรับจำนวนดังกล่าวไว้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๔๑,๒๐๕ บาท ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ ได้เสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา เนื่องจากมีฝนตกและน้ำท่วมทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๖ อันเป็นเหตุสุดวิสัย นอกจากนี้ในพื้นที่ก่อสร้างมีต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านเป็นอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างก็มีพฤติการณ์กลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีโดยไม่ยอมตรวจรับงานที่ส่งมอบ ทำให้งานเสร็จล่าช้าออกไปอีก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าควรถูกปรับเพียง ๕,๐๒๕ บาท เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับจำนวน ๓๖,๑๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/คดีนี้มี...

คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักเงินค่าจ้างซึ่งต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๒๐๕ วัน เป็นเงินค่าปรับ ๔๑,๒๐๕ บาท ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของประธานกรรมการบริหารที่จะพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อนตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องขององค์การบริหารส่วนตำบล (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และข้อ ๕ ข. ของสัญญาจ้างปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินลงลูกรังถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี โดยกำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๕ และข้อ ๑๕ ของสัญญาดังกล่าว กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๑ บาท ประกอบกับข้อ ๒๐ ของสัญญาดังกล่าว กำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้วเห็นว่า การที่จะพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๔๑,๒๐๕ บาท ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาข้อโต้แย้งที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเพื่อให้มีการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยมีกรณีที่จะต้องวินิจฉัยดังนี้



/กรณีหนึ่ง...

กรณีหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเกิดฝนตกและน้ำท่วมจึงไม่สามารถเข้าทำงานได้ ซึ่งจะเป็นเหตุสุดวิสัยอันควรได้รับการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาตามสัญญา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และ ข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เกิดฝนตกและน้ำท่วมจนไม่สามารถเข้าทำงานได้จนเป็นเหตุที่จะงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาตามสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นเหตุ สุดวิสัยตามข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า "เหตุสุดวิสัย" หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุ นั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น โดยในกรณีนี้เห็นว่า กรณีการเกิดฝนตกที่จะถือเป็นเหตุสุดวิสัยได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่ ฝนตกหนักมากผิดไปจากปกติที่เคยเกิดขึ้นตามฤดูกาลโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปไม่สามารถ คาดหมายล่วงหน้าได้เท่านั้นและการเกิดน้ำท่วมในบริเวณก่อสร้างต้องฟังได้ว่าไม่อาจ หาทางป้องกันได้ แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่รวมถึงกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีมีส่วนผิดร่วมอยู่ด้วย

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้าง ปรับปรุงถนนคันคลองรางทองโดยการเสริมดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยตามข้อ ๕ ข. ของสัญญาดังกล่าว กำหนดให้ ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มดำเนินการภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๕ โดยปรากฏตามรายงานประจำวันงานก่อสร้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนตามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการ ก่อสร้างตามระยะเวลาภายในสัญญารวม ๖ วัน หยุดดำเนินการ ๓๙ วัน โดยในระหว่าง สัญญาที่หยุดดำเนินการก่อสร้างมีฝนตกทั้งหมด ๑๕ วัน โดยมีวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักและน้ำท่วมเป็นระยะเวลา ๕ วัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนดังกล่าวล่าช้า



/กว่ากำหนด...

กว่ากำหนดตามสัญญาจ้างเป็นระยะเวลารวม ๑๐ วัน และเข้าดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลาตามสัญญาเพียง ๖ วัน โดยหยุดดำเนินการไปถึง ๓๙ วัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้า และหยุดดำเนินการเป็นระยะเวลาหลายวัน ทำให้ระยะเวลาในการทำงานตามสัญญาจ้างไม่เพียงพอและเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และในช่วงระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่พ้นกำหนดการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างได้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมถนนจนผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้เป็นระยะเวลา ๑๑๒ วัน รวมระยะเวลาทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรวมเป็นเวลา ๑๑๗ วัน กรณีดังกล่าว ศาลเห็นว่า ยังมีใช้เหตุผลวิสัยเพราะหากผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่เริ่มต้นสัญญาก็อาจทำให้งานแล้วเสร็จภายในเวลาตามที่สัญญากำหนดได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลในท้องถิ่นย่อมตระหนักดีว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นฤดูฝน การมีฝนตกและน้ำท่วมจึงเป็นกรณีปกติของธรรมชาติ ผู้ฟ้องคดีจึงควรที่จะเร่งรัดดำเนินการให้งานเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา ดังนั้นการส่งมอบงานล่าช้าจึงเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง

กรณีที่สอง การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนตามสัญญามีต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านกีดขวางเป็นอุปสรรคทำให้การทำงานล่าช้าออกไปถือเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีอันควรได้รับการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง โดยการเสริมดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดดาว ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้ ผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาให้ไปดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา หากผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ที่จะถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว หากมีปัญหาอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบแต่ประการใดมิได้ ซึ่งในกรณีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดแต่อย่างใด ดังนั้น จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบสถานที่ก่อสร้างแล้ว และเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการที่มีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจ



/นำเหตุดังกล่าว...

นำเหตุดังกล่าวมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบไปได้ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนตามสัญญามีต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านกีดขวางเป็นอุปสรรคทำให้การทำงานล่าช้าออกไปจึงไม่ถือเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีอันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาได้ตามข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕

กรณีที่สาม การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างมีพฤติการณ์กลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีโดยไม่ยอมตรวจรับงานที่ส่งมอบของผู้ฟ้องคดีทำให้งานเสร็จล่าช้าขึ้นถือเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีอันควรได้รับการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ขอส่งงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดดาว ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบแล้ว โดยเห็นว่าการก่อสร้างในช่วงที่ ๑, ๒ และ ๓ ตามสัญญากำหนดให้มีฐานกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร แต่จากการตรวจสอบผู้ฟ้องคดีก่อสร้างฐานเพียง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร และผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ - ๒.๕๐ เมตร และการก่อสร้างในช่วงที่ ๔ ความสูงไม่ได้ตามสัญญา ๒ ช่วง จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้แล้วเสร็จตามแบบในสัญญาตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นครั้งที่สอง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า บางช่วงของถนนฐานกว้างไม่ถึง ๖ เมตร ระดับความสูงของถนนในช่วงที่ ๑, ๒ และ ๓ ผิวจราจรลาดเอียง โดยฝั่งตะวันตกของถนนต่ำกว่าระดับตามแบบในสัญญาเป็นผลให้ถนนลาดเอียงไม่เป็นรูปถนนโดยทั่วไปและผิวจราจรในช่วงที่ ๑, ๒ และ ๓ จากที่ระดับถนนฝั่งทิศตะวันตกสูงไม่ได้ตามแบบทำให้ความกว้างและผิวจราจรไม่เป็นไปตามแบบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาแก้ไขงานให้แล้วเสร็จตามแบบในสัญญาตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๗๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งต่อมาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งมอบงานต่อ



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดี และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจรับงานโดยเห็นว่างานก่อสร้างตามสัญญาปรับปรุงถนนคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดดาว เสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา จึงได้ตรวจรับงานในวันเดียวกันนั้น จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ตรวจรับงานผู้ฟ้องคดีในการส่งมอบงานครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนั้น มีสาเหตุเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนดังกล่าวให้ได้ตามที่แบบในสัญญากำหนดไว้ ประกอบกับเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ และที่ สพ. ๗๕๘๐๑/๗๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปแก้ไขในงานก่อสร้างที่ไม่ได้ตามแบบในสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ได้โต้แย้งแต่ประการใด และได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อท้วงติงของคณะกรรมการตรวจการจ้างจนแล้วเสร็จ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้มีพฤติการณ์กลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีโดยไม่ยอมตรวจรับงานที่ส่งมอบของผู้ฟ้องคดีจนทำให้งานเสร็จล่าช้าแต่อย่างใด หากแต่กรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานตามสัญญาดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา

อย่างไรก็ตาม ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาจ้างนี้มีวงเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐๑,๓๓๖ บาท โดยกำหนดให้ส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างถึง ๒๕๐ วัน และปรับผู้ฟ้องคดีกรณีส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๒๐๕ วัน เป็นจำนวนถึง ๔๑,๒๐๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๖ ของวงเงินค่าจ้าง ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงโดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน จึงเห็นว่าเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินค่าปรับที่สูงเกินส่วน ซึ่งศาลมีอำนาจที่จะลดลงเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ ทั้งนี้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนวันที่มีฝนตกและน้ำท่วมจนเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของผู้ฟ้องคดีตามรายงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีมีจำนวน ๑๑๗ วัน จึงสมควรที่จะลดเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๒๓,๕๑๗ บาท



/พิพากษา...

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดี
คืนเงินค่าปรับจำนวน ๒๓,๕๑๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่มิคำพิพากษานี้และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดีทั้งสองศาล

นายอำพล สิงห์โกวินท์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายเกษม คมสัจธรรม

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา ขวลิตร่าง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

